

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구(신분, 기관)

제 목	연장·휴일근무 운영기준 미준수
관 계 부 서	태안발전본부 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 및 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
조 치 부 서	태안발전본부 경영지원처 경영지원부 태안발전본부 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 태안발전본부 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ
구 분	복무관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 직원이 정해진 근무시간 외에 추가로 근무가 필요한 경우 근로기준법과 정부 예산편성지침이 정한 한도 내에서 부서장 등 인사 권한자로부터 수명을 받아 연장·휴일근무를 실시하고 있으며, 이에 따라 실시한 근로시간에 대해서는 상응하는 ‘근로 수당’ 또는 ‘보상 휴가’ 등의 방법으로 보상하고 있다.

직원이 위 방법 중 초과근로에 대해 수당으로 보상받고자 하는 경우에는 초과근로 신청 시 초과근로 신청서에 ‘수당 지급’을 선택함으로써 정해지며 매월 실시 완료한 수당은 누적 합산되어 급여로 지급하고 있다.

특히 초과근로가 급여로 지급될 수 있음에 따라 부적절 지급 등을 예방하기 위해 신청 시에는 ‘근무시간 미준수 시 인사조치 및 급여회수’라는 알림창을 제공하는 등 초과 근로를 신청한 직원이 수명 사항을 성실히 이행하도록 돕고 있으며, 직원 또한 본인의 근태 및 수당 관리에 각별히 주의를 기울여야 한다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에는 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 규정되어 있고, 「보수규정시행세칙」 제8조(연장·휴일 근무) 제1항에 따르면 근무시간 이외의 연장근무 또는 휴일근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한해 소속 부서장이 명령하게 명시되어 있으므로 불필요한 근무를 하지 않아야 하며 연장·휴일근무를 수명받은 직원은 수명 사항을 성실히 이행하도록 복무관리에 철저히 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024년도 제4차 공직기강 점검 시 연장·휴일근무 이행실태를 점검하고자 2024. 7. 23. 18:00~20:00 및 8. 20. 18:00~21:00 기간 동안 감찰을 실시하였고, 아래 [표 1]과 같이 인사권한자인 부서장으로부터 사전에 초과근로를 수명 받은 직원 5명이 초과근로 수명을 변경하는 조치 없이 통상 종업시각인 18:00 이후 수명 사항을 이행하지 않은 채 퇴근한 사실이 확인되었다.

[표 1] 연장·휴일근무 수명 내역

성명	근무신청일	근무발생일	승인된 연장·휴일근무 시간				미이행시간	보상휴가
			시작	종료	분류	승인시간		
●●●	2024.07.22	2024.07.23	18:00	19:00	연장	1	1	N
◆◆◆	2024.07.23	2024.07.23	18:00	19:00	연장	1	1	N
▣▣▣	2024.08.19	2024.08.20	18:00	20:00	연장	2	2	N
●●●	2024.08.16	2024.08.20	18:00	21:00	연장	3	3	N
●●●	2024.08.19	2024.08.20	18:00	21:00	연장	3	3	N
합계(5건)						10	10	

※ 자료: 연장·휴일근무 전산 자료 재구성

관련자 의견 및 검토 결과

위 관련자들은 지적된 일자에 9,10호기 탈황설비 관련 건물의 승강기 설치

검토 및 9호기 탈황 흡수탑 제어로직 검토 등 각기 다른 사유로 사전에 초과근로를 신청하였으나 우천으로 인한 작업 취소와 심한 감기 증상(코로나 음성)으로 가료를 위한 정시 퇴근, 부서 행사 참석 등의 사유로 사전 신청하였던 초과근로 수명 사항을 조정하지 못한 채 퇴근하였다고 답변하였다.

특히, 위 관련자 5명 모두는 초과근로 수명 사항이 있었음을 인지한 후 지적일 당일과 다음날에 종전의 초과근로 수명 사항을 취소한 사실이 확인되었으며, 향후 복무규정 준수에 철저하겠다고 답변하였다.

그러나 위 관련자들이 예정된 작업 취소 등의 변경으로 사전 수명 받은 초과근로를 이행하지 않은 사실에 대해 당일 및 익일 정상의 조치를 취하였으나 이러한 행정 조치는 감찰에서 지적되기 이전에 실행해야 함이 타당함에도 이를 지연하여 조치함으로써 수명 받은 복무사항을 철저히 관리하고 이행해야 하는 성실의무를 다하지 못하였다.

조치할 사항

태안발전본부장은 「보수규정시행세칙」에 따른 연장근로 수명서 관리를 소홀한 직원에 대해 ‘경고’ 조치하시고, 향후 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(기관주의)

관 련 자

소 속	직급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
태안발전본부/제0000/0000	00	0000	'24. 1. ~ 현재	취업규칙 위반	경고
태안발전본부/제0000/0000	00	0000	'23. 7. ~ 현재		
태안발전본부/제0000/0000	00	0000	'24. 2. ~ 현재		
태안발전본부/제0000/0000	00	0000	'23. 9. ~ 현재		
태안발전본부/제0000/0000	00	0000	'16. 9. ~ 현재		